

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3777/2535

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด
นาย กิตติศักดิ์ อิ่ม สงวน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองบรรยายแต่เพียงว่า ศาลชั้นต้นสั่งดลสืบพยานจำเลย ทำให้จำเลยเสียเปรียบเป็นคำสั่งที่ขัดต่อกฎหมาย จำเลยไม่ได้ประวิงคดีและยังมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่ต้องนำสืบโดยมิได้กล่าวให้ชัดแจ้งว่า ศาลชั้นต้นสั่งดลสืบพยานของจำเลยทั้งสองเป็นการไม่ชอบอย่างไร และทำไมจึงทำให้จำเลยทั้งสองเสียเปรียบเพราะเหตุใดคำสั่งของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ชอบอย่างไร เหตุใดการกระทำของจำเลยไม่เป็นการประวิงคดี และคดีมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่จะต้องนำสืบมีว่าอย่างไร ดังนี้อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้องและจำเลยที่ 1 ไม่เคยจำนองที่ดินไว้กับโจทก์ โจทก์คิดดอกเบี้ยโดยไม่ชอบกฎหมาย โจทก์ไม่เคยบอกกล่าวก่อนฟ้อง จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยทั้งสองในวันที่ 24 ธันวาคม 2530 เมื่อสืบพยานโจทก์ได้ 1 ปากแล้ว โจทก์แถลงหมดพยาน ทนายจำเลยทั้งสองแถลงว่า จำเลยทั้งสองไม่มาศาลโดยไม่ทราบเหตุขัดข้อง ขอให้ศาลสั่งตามรูปคดี ศาลชั้นต้นเห็นว่าเมื่อจำเลยทั้งสองไม่มาศาลถือว่าไม่ตั้งใจสืบพยานให้ดังสืบพยานจำเลยทั้งสองเสีย คดีเสร็จการพิจารณาและนัดฟังคำพิพากษา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินจำนองและทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองไม่อาจเข้าใจได้ว่าเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นและขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาอย่างไรอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองไม่ได้แสดงโดยแจ้งชัดในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่รับวินิจฉัย พิพากษาให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีข้อวินิจฉัยตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ พิจารณารหัสแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองบรรยายแต่เพียงว่า ศาลชั้นต้นสั่งดสืบพยานจำเลย ทำให้จำเลยเสียเปรียบเป็นคำสั่งที่ขัดต่อกฎหมายจำเลยไม่ได้ประวิงคดีและยังมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่ต้องนำสืบโดยมิได้กล่าวให้ชัดแจ้งว่า ศาลชั้นต้นสั่งดสืบพยานของจำเลยทั้งสองเป็นการไม่ชอบอย่างไร และทำไมจึงทำให้จำเลยทั้งสองเสียเปรียบเพราะเหตุ

ใดคำสั่งของศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ชอบอย่างไร เหตุใดการกระทำของจำเลยไม่เป็นการประวิงคดี และคดีมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่จะต้องนำสืบมีว่าอย่างไร ดังนี้อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยให้นั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่ฟูก-ยงยุทธ ธารีสาร-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>